

1500892-29.2020.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2113927/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 11318371 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

2918/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2113927 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500892-29.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500892-29.2020.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2113927/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 11318371 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

2918/2020 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2113927 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2918/20/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL HENRIQUE PESSANHA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

RAFAEL HENRIQUE PESSANHA DE SOUZA, qualificado em fls. 06, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia a 08 de maio de 2020, por volta das 14h30min, na

Rua Cecília Meireles, 55, Parque Piratininga, nesta cidade e Comarca, o denunciado, tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 540 porções contendo 896,55 gramas de Cannabis sativa L, substância conhecida como maconha, e 1.288 porções contendo 360,83 gramas de cocaína.

Notificado (fls. 57/58) o réu ofereceu defesa preliminar (fls. 80). A denúncia foi recebida (fls. 91/92). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.  
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11), Laudo de Constatação Provisória (fls. 13/16), e através do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 106/108).

A autoria é certa.

A testemunha ANTÔNIO ANGELO MOTA SARDINHA, policial civil, relatou que recebeu uma denúncia anônima, dando conta que no local dos fatos, possivelmente poderia haver grande armazenamento de drogas e que abastecia duas pontos de tráfico de drogas, a denúncia que o "gerente" era pessoa procurada pela Justiça, e também que no local havia armas de fogo. Foram até o local e foram atendidos pelo réu que autorizou a entrada pelo havia drogas em sua residência, no entanto, com relação a possível armamento nada foi encontrado. Não se recorda se o réu morava sozinho no local. Ele estava sozinho no momento da apreensão. Não tem condições em dizer se o réu vivia ali sozinho no local ou não. Disse que ele não é pessoa procurada pela Justiça como indicado pela denúncia anônima.

MARCOS REBERT DOS SANTOS, policial civil, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano.

Interrogado, o acusado RAFAEL HENRIQUE PESSANHA DE SOUZA, disse que conta com 29 anos e está preso há um ano por tráfico de drogas. Confessa os fatos da denúncia.

A autoria é certa, já que o policial confessou a traficância tanto em solo policial quanto em seu interrogatório judicial.

Agindo assim, corroborou os relatos prestados pelos policiais, de sorte a afastar qualquer dúvida acerca da imputação que lhe é feita.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que o réu é primário e os motivos, circunstâncias e consequências do crime praticado não o diferenciam de outros da mesma espécie, praticados em situações semelhantes. Assim, o delito não merece maior reprovabilidade, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos dias-multa) no valor mínimo.

Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco, causas de aumento de pena.

A prova dos autos bem como a primariedade do réu, encaixam-se em determinação legal

prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, autorizadora de diminuição de pena em sua metade, o que resulta em reclusão pelo período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

A despeito do argumentação de não cabimento do redutor legal por parte do Ministério Público por se tratar de réu que se dedica à traficância, a verdade é que na data do delito o réu ainda não registrava quaisquer dos registros constantes de sua folha de antecedentes.

As ações penais a que o réu responde por tráfico de drogas são posteriores à data dos fatos e não podem servir, portanto, para prejudicar o ora sentenciado sob pena de afronta ao princípio do tempus regit actum. Ademais, sabe-se que a lei penal somente pode ser ultrativa quando sua atuação se der em benefício do réu.

Assim, torno concreta a reprimenda a ser cumprida pelo acusado ante o esgotamento de causas e circunstâncias a serem observadas na aplicação de sua pena.

Tendo em vista as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, bem como o conteúdo da Resolução 05/12, do Senado Federal, que suspendeu dispositivo legal da Lei de Drogas que proibia a substituição da pena privativa de liberdade, o acusado preenche os pressupostos legais do artigo 44, do Código Penal, tomando-se por base as circunstâncias do crime e a personalidade do agente, primário, confesso e não demonstrou ser uma pessoa voltada para a criminalidade. Portanto, especificamente para o caso em análise, tomando-se por base os argumentos acima delineados, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos é suficiente para prevenção e repressão do crime praticado.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade fixada, na forma do artigo 44, do Código Penal, por pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada em instituição assistencial a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "b", do Código Penal, ante o quantum de pena cominado.

Fixo o dia-multa no mínimo legal vez que não há nos autos circunstâncias que respaldem arbitramento em maior valor.

Ante o exposto, acolho a pretensão punitiva estatal, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO RAFAEL HENRIQUE PESSANHA DE SOUZA, como incurso nas penas do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de reclusão pelo período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa em regime inicialmente semiaberto SUBSTITUÍDA na forma adrede mencionada.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquetuba, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA